

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2330/2538

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
ร้อยตำรวจโท สุทธกาญจน์ พักทอง กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 682

จำเลยทั้งสองต่างยอมตนเข้าเป็นผู้ค้ำประกันการทำงานของด. ต่อโจทก์ซึ่งเป็นหนี้รายเดียวกันแต่ค้ำประกันต่างวาระและสัญญาคนละฉบับกันก็ต้องอยู่ในบังคับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 682 วรรคสอง จำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกัน โจทก์จะอ้างว่าคู่กรณีมีเจตนาต้องการให้จำเลยทั้งสองแยกรับผิดชอบเป็นคนละจำนวนกันซึ่งให้มีผลบังคับเป็นอย่างอื่นจากบทบัญญัติของกฎหมายไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า นายเดชา น้อยยุ่น เป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งพนักงานการเงิน มีหน้าที่เก็บรวบรวมเงินสดและเช็คซึ่งพนักงานขายมอบในแต่ละวันเข้าบัญชีเงินฝากของโจทก์ โดยมีจำเลยที่ 2 และที่ 3 ทำสัญญาค้ำประกันยอมรับผิดชอบในวงเงินคนละ 50,000 บาท เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2537 นายเดชาพร้อมกับนายชาญ น้อยลา พนักงานของโจทก์ยกยอดเงินของโจทก์รวม 413,213 บาท โจทก์ได้ร้องทุกข์ไว้ ต่อมายึดเงินคืนจากนายเดชาได้ 159,000 บาท ปรากฏว่าศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกนายเดชาและนายชาญคนละ 1 ปี 6 เดือน กับให้คืนเงินส่วนที่ขาดอีก 253,613 บาท

โจทก์ได้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้จำเลยทั้งสองในฐานะผู้ค้ำประกันชำระหนี้ในวงเงินค้ำประกัน แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงินคนละ 51,250 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 50,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลย ที่ 1 ขาดนัด และ ขาดนัดพิจารณา

จำเลย ที่ 2 ไม่ให้ การ และ ไม่สืบ พยาน

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า กรณีของจำเลยทั้งสองเป็นการค้ำประกันการทำงานของนายเดชาตลอดระยะเวลาทำงานถือเป็นหนี้รายเดียวกัน จึงเป็นกรณีบุคคลหลายคนยอมตนเข้าเป็นผู้ค้ำประกันในหนี้รายเดียวกันจำเลยทั้งสองจึงต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์อย่างลูกหนี้ร่วมในวงเงินที่ค้ำประกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 682 วรรคสอง โจทก์มีสิทธิเรียกให้จำเลยทั้งสองร่วมรับผิดชอบในวงเงินที่ค้ำประกัน 50,000 บาท มิใช่จำเลยแต่ละคนต้องรับผิดชอบโจทก์ในวงเงิน 50,000 บาท ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2243/2536 กับจำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของวงเงินที่ค้ำประกันนับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จ ซึ่งโจทก์ขอคิดดอกเบี้ยนับแต่วันครบกำหนดตามหนังสือบอกกล่าวทวงถามถึงวันฟ้องเป็นเงิน 1,250 บาท จึงให้เท่าที่โจทก์ขอ พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 51,250 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 50,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์ อุทธรณ์ ต่อ ศาลฎีกา

ศาลแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุดิว่านายเดชาเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโจทก์มีจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันต่อโจทก์โดยยอมรับผิดชอบ

ชดใช้ค่าเสียหายที่นายเดชาก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างที่ทำงานกับโจทก์ในวงเงินคนละไม่เกิน 50,000 บาท ตามสัญญาค้ำประกันเอกสารหมาย จ.6 และ จ.7 ระหว่างที่นายเดชาเป็นลูกจ้างโจทก์นั้น เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2537 นายเดชาพร้อมกับนายชาญ พนักงานติตรถของโจทก์ ยักยอกเงินของโจทก์ที่พนักงานขายนำมามอบให้เพื่อนำเข้าบัญชีของโจทก์จำนวน 413,213 บาท ต่อมาโจทก์ยึดเงินคืนได้จากนายเดชาจำนวน 159,000 บาท คงเหลือค่าเสียหายที่ต้องชดใช้คืนแก่โจทก์จำนวน 253,613 บาท มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 จะต้องรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันเพียงใด พิเคราะห์แล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 682 วรรคสอง บัญญัติว่า "ถ้าบุคคลหลายคนยอมตนเข้าเป็นผู้ค้ำประกันในหนี้รายเดียวกันไซ้ ท่านว่าผู้ค้ำประกันเหล่านั้นมีความรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกัน ถึงแม้มิได้เข้ารับประกันรวมกัน" คดีนี้จำเลยที่ 1 ทำสัญญาค้ำประกันเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2536 ตามเอกสารหมาย จ.6 ส่วนจำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2536 ตามเอกสารหมาย จ.7 โดยต่างยอมตนเข้าเป็นผู้ค้ำประกันการทำงานของนายเดชาต่อโจทก์ซึ่งเป็นหนี้รายเดียวกัน แม้การค้ำประกันจะเกิดขึ้นต่างวาระกันและเป็นคนละฉบับกัน ก็ตกอยู่ในบังคับแห่งบทบัญญัติดังกล่าวที่ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกันที่โจทก์ฎีกาอ้างว่าเหตุที่ทำสัญญาค้ำประกันดังกล่าว ก็โดยคู่กรณีมีเจตนาเป็นอย่างอื่นเพื่อต้องการให้ผู้ค้ำประกันแยกรับผิดชอบเป็นคนละจำนวนกัน ไม่อาจปรับได้กับบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นนั้น เห็นว่า เมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะซึ่งอาจปรับได้กับข้อเท็จจริงในคดีนี้แล้ว โจทก์จะอ้างเหตุอื่นเพื่อตีความกฎหมายให้มีผลบังคับเป็นอย่างอื่นหาชอบไม่ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันในวงเงิน 50,000 บาท ชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ณรงค์ ตันติเตมิต-พรชัย สมรรถเวช-ชลอ บุญยเนตร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา682วรรคสองเป็นบทบัญญัติที่ให้ถือว่าผู้คำ
ประกันหลายรายอยู่ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมแม้จะแยกทำสัญญาคำประกันกันคนละ
ฉบับก็ตามแต่มาตรานี้น่าจะมีใช้บทบัญญัติอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนคู่สัญญาจึงอาจตกลงกันให้แตกต่างกับบทบัญญัติดังกล่าวได้แต่ข้อตกลงนี้
ต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือไว้ด้วยเพราะเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาคำประกันซึ่งตาม
มาตรา680วรรคสองบังคับให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ คดี
นี้โจทก์อ้างว่าคู่กรณีมีเจตนาให้ผู้คำประกันแยกความรับผิดชอบกันโดย
ไม่ปรากฏว่ามีข้อตกลงดังกล่าวอยู่ในหนังสือสัญญาคำประกันจึงรับฟังไม่ได้ต้องห้าม
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา94จำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิด
อย่างลูกหนี้ร่วมตามมาตรา682วรรคสองน่าจะมีใช้ว่าโจทก์จะอ้างเหตุอื่นเพื่อตีความ
กฎหมายให้มีผลบังคับเป็นอย่างอื่นมิได้เสียทีเดียวดังที่ศาลฎีกาวินิจฉัยเพราะหากมี
ข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ในสัญญาคำประกันแต่ละฉบับว่าผู้คำประกันแต่ละรายแยก
ความรับผิดชอบกันแล้วก็ต้องบังคับตามที่ตกลงนั้นจะนำมาตรา682วรรคสองมาใช้บังคับ
ไม่ได้ ไพโรจน์ วายุภาพ